

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 302 - 312/2531

นายสำรวย อุณหบุตร กับพวก
บริษัทจัดหางานสากลเอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัทเซเว่น-อีฟ บอตตลิง (กรุงเทพ)
จำกัด

จำเลย

บริษัทจัดหางานสากลเอ็นเตอร์ไพรส์
จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่าผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
ไม่รับอุทธรณ์

ผู้ร้องเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องหาเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ แต่เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า ผู้ร้องได้นำสืบพยานหลักฐานรับฟังเป็นที่ยุติแล้วว่า
ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง โดยโจทก์ไม่สามารถนำสืบพยานหลักฐานหักล้าง
พยานหลักฐานของผู้ร้องได้ การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด
เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการวินิจฉัยพยานหลักฐาน
โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนขัดต่อข้อเท็จจริงในสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดรับอุทธรณ์ของผู้ร้อง

หมายเหตุ ทนายโจทก์และทนายจำเลยต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 68)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีทั้งสิบเอ็ดสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกัน

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดขวดน้ำอัดลมขนาด 8 ออน
จำนวน 1,200 ลัง และลังพลาสติก 1,250 ลัง รวมราคาประมาณ 191,600 บาท ขวดน้ำ
อัดลมขนาด 10 ออน จำนวน 2,800 ลัง และลังพลาสติกจำนวน 350 ลัง รวมราคา
ประมาณ 221,200 บาท โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงิน
ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางและแก้ไข
คำร้องว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดดังกล่าวไม่ใช่ของจำเลย หากเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้
ร้องซึ่งผู้ร้องให้จำเลยเช่าเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของจำเลย ขอให้ศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องขัด
ทรัพย์สิน

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 57)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องอุทธรณ์สรุปความได้ว่า ผู้ร้องสามารถนำสืบทั้งพยานบุคคล
และพยานเอกสารรับฟังได้ว่าทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง การที่ศาลแรงงาน
กลางใช้ดุลพินิจรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน ทั้งยังวินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากหลัก

กฎหมายนั้นเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่รับฟังข้อเท็จจริงมาแล้วว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ھاใช่เป็นทรัพย์ของผู้ร้องไม่จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้อยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องอุทธรณ์สรุปความได้ว่า ผู้ร้องสามารถนำสืบทั้งพยานบุคคล และพยานเอกสารรับฟังได้ว่าทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้อง การที่ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน ทั้งยังวินิจฉัยข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายนั้นเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ที่รับฟังข้อเท็จจริงมาแล้วว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย ھاใช่เป็นทรัพย์ของผู้ร้องไม่จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้อยกคำร้อง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ